

감사결과 처분요구서

【제 목】 %%시설 등 취업제한 대상자 성범죄 경력 확인 소홀

【부 서 명】 AAAA팀

【행정상 조치】 시정, 개선

【지 적 내 용】

1. 업무개요

AAAA팀은 %%시설 및 ##시설의 전반적인 관리 및 운영을 총괄하며 각 시설 행정업무 지도감독 등의 업무를 수행하고 있고,

%%시설 등 각 관리소에서는 시설 운영·관리를 위하여 시설관리용역 감독 등을 통해 각 시설의 강사운영, 안내, 청소, 시설관리 등의 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」(이하 '청소년성보호법'이라 한다) 제56조에 따르면 법원은 아동·청소년대상 성범죄 또는 성인대상(이하 '성범죄'라 한다)로 형 또는 치료감호를 선고하는 경우에는 판결로 그 형 또는 치료감호의 전부 또는 일부의 집행을 종료하거나 집행이 유예·면제된 날부터 일정기간(이하 '취업제한 기간'이라 한다) 동안 %%시설¹⁾, ##시설²⁾ 등 총 25호의 시설·기

1) 「%%시설의 설치·이용에 관한 법률」 제3조에 따라 설립된 %%시설 중 아동·청소년의 이용이 제한되지 아니하는 %%시설로서 문화체육관광부장관이 지정하는 %%시설

2) 「지방자치법」 제161조에 따른 ##시설 중 아동·청소년이 이용하는 시설로서 행정안전부장관이 지정하는 ##시설, 「광주광역시 ##시설 및 공공건축물의 건립비용 공개에 관한 조례」 제2조 “##시설”이란 광주광역시, 소속 행정기관, 투자기관 및 출연기관 또는 이들 기관이 시민들의 편의증진 목적으로 건립한 문화%%시설 등

관 또는 사업장(이하 '아동·청소년 관련기관등'이라 한다)을 운영하거나 아동·청소년 관련 기관등에 취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없도록 하는 명령(이하 '취업제한 명령'이라 한다)을 성범죄 사건의 판결과 동시에 선고 하여야 한다.

그리고 같은 법 같은 조 제5항에 따라 아동·청소년 관련기관등의 장은 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 자 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 자(이하 '취업자등'이라 한다)에 대하여 성범죄의 경력을 확인해야 하며, 이 경우 본인의 동의를 받아 관계 기관의 장에게 성범죄의 경력 조회를 요청하여야 한다. 다만, 취업자등이 성범죄 경력 조회 회신서를 아동·청소년 관련기관 등의 장에게 직접 제출한 경우에는 성범죄 경력 조회를 한 것으로 본다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 AAAA팀은 「청소년성보호법」 제56조제1항 각 호에 적용받는 %%시설 등의 관리운영을 총괄하고 지도감독 업무를 수행하면서 각 관리소에서 강사, 안내, 청소, 시설 등 운영·관리를 위한 취업자 등에 대하여 성범죄 경력을 확인토록 지도감독하여야 함에도,

감사기간 현재까지 <표>와 같이 %%시설 등의 취업자등에 대하여 성범죄 경력을 일부 확인하지 않은 사실이 있으며, %%시설 등에 취업 시 성범죄 경력을 확인하는 절차를 반영하지 않은 채 시설관리용역을 추진하고 있다.

<표> 각 시설별 취업자등 성범죄 경력 확인 현황

시설명	계			강사		용역		기타 (안전관리 등)		비고
	총인원	확인 인원	미확인	총인원	확인 인원	총인원	확인 인원	총인원	확인 인원	
A	40	30	10	6	5	34	25	-	-	
B	22	22	-	7	7	11	11	4	4	
C	9	7	2	2	2	7	5	-	-	
D	35	30	5	9	7	8	8	18	15	
E	15	15	-	9	9	4	4	2	2	
F	18	18	-	4	4	6	6	8	8	
G	14	4	10	8	2	3	2	3	0	
H	21	4	17	-	-	21	4	-	-	

【관련자 의견】 ' 의견없음 '

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(AAAA팀)은

「청소년보호법」에 따라 %%시설 등에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 자에 대하여 성범죄 경력 확인토록 지도감독을 하시기 바라며, (행정상 시정)

취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 자에 대하여 성범죄 경력 확인 이 누락되지 않도록 업무처리 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (행정상 개선)